

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA**

**Puerto Rico Aggregates
Company, Inc.**

Demandante

vs.

**Aggregate Inc., Xavier
Zequeira, Inc., Municipio
de Carolina, Junta de
Planificacion de Puerto
Rico, Oficina de Gerencia
de Permisos, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico**

Demandados

**Civil Núm. CA2026CV00700
Sala 402**

Sobre:

**Injunction estatutario al
amparo del Artículo 14.1
de la Ley 161 de 1 de
diciembre de 2009**

**MOCION DE DESESTIMACION DE CAUSA DE ACCION
CONTRA EL MUNICIPIO DE CAROLINA**

AL HORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE RESPETUOSAMENTE EL CODEMANDADO, MUNICIPIO DE
CAROLINA,** mediante le representación legal que suscribe y muy respetuosamente,
EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. El pasado 13 de marzo de 2016 el Municipio de Carolina fue emplazado con relación a la demanda enmendada sobre un injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009.
2. En virtud de la demanda, se le solicita al Honorable Tribunal que ordene la paralización inmediata de las actividades de remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho comercial de material de la corteza terrestre realizadas por la demandada Aggregate en la Finca Zequeira, hasta tanto ésta, obtenga una Consulta de Ubicación valida que autorice el uso industrial correspondiente, un permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre y la evaluación ambiental requerida por ley.
3. Al párrafo 4 de la demanda, la demanda justifica la inclusión del Municipio de Carolina como parte demandada, bajo el supuesto de que este emitió uno de los permisos

objeto de esta demanda. Tal aseveración es incorrecta, al momento no existe permiso alguno emitido por el Municipio.

4. Contradictoriamente, al párrafo D.1 de la demanda, la demandante reconoce la inexistencia al presente de permiso alguno emitido por el Municipio de Carolina.

5. Igualmente, al párrafo D.10 de la demanda, la demandante establece como controversia a resolver por este Honorable Tribunal la siguiente: “determinar si puede operar una cantera en un predio que carece de Permiso Formal y de Consulta de Ubicación vigente que autorice dicho uso”.

6. En otras palabras, la lectura de las alegaciones de la demanda enmendada debe llevar a la indubitada conclusión de que la parte demandante lo que cuestiona es que los demandados operan sin los permisos y exigencias requeridos por las leyes.

7. No obstante, no es el Municipio de Carolina la entidad gubernamental llamada a emitir o denegar los mismos, tampoco existe permiso alguno vigente, emitido por éste a los demandados.

8. Conforme al estado de derecho aplicable, el demandado Municipio de Carolina sostiene que procede la desestimación de la demanda en su contra. Veamos.

Norma Procesal Aplicable a la Desestimación

La Regla 10.2. de las de Procedimiento Civil dispone:

“Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia. (2) Falta de jurisdicción sobre la persona. (3) Insuficiencia del emplazamiento. (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. (5) **Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.** (6) Dejar de acumular una parte indispensable. Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción en que se formula la defensa número (5) se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.” (Énfasis nuestro).

Para que el Tribunal pueda determinar si las alegaciones de la demanda son suficientes, o los hechos han sido bien alegados, a tenor con la Regla 10.2 (5) nuestros tribunales han adoptado lo establecido en los casos de *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544 (2007) y *Ashcroft v. Iqbal*, 129 S.Ct. 1937 (2009). Conforme a dicho estándar, es necesario determinar si las alegaciones de la demanda superan la línea entre lo imaginable y lo factible ("nudge his claims across the line from conceivable to plausible"). *Bell Atlantic Corp v. Twombly, supra, Ashcroft v. Iqbal, supra.* (Énfasis nuestro). Es decir, el demandante debe proveer las bases fácticas suficientes sobre las cuales descansa su reclamación, para adelantar su derecho a la concesión de un remedio más allá de un nivel especulativo, si no quiere que se desestime su reclamación. *Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra.*

Lo importante es determinar si los hechos alegados en la demanda establecen de su faz una reclamación que sea "plausible" y que, justifique que el demandante tiene derecho al remedio solicitado. Si se determina que los hechos alegados "no cumple[n] con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda". R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010 pág. 268. (Énfasis suplido) Véase, además, *Ashcroft v. Iqbal, supra*. La realización del análisis de plausibilidad es el de "no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias". R. Hernández Colón, *op. cit.*, pág. 268

Como surge del propio contenido de la demanda enmendada, no existen alegaciones plausibles contra el Municipio de Carolina, más allá de lo relacionado a la concesión de un permiso que el propio demandante admite que no existe actualmente y cuya competencia, como cuestión de hechos, es de la jurisdicción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del gobierno central.

Como cuestión de hechos, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, en virtud del cual se solicita este injunction, contempla la concesión de este para las siguientes situaciones:

"1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes o

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.”

El Municipio de Carolina no está en posición de revocar permiso alguno. Nótese igualmente, que ninguno de los remedios solicitados en la súplica del demandante al amparo de los hechos y del precitado artículo, puede ser ejecutado por el demandado Municipio de Carolina, ni este puede ser compelido u obligado a así hacerlo, debido a la falta de capacidad jurídica para ello.

Reiteramos que la responsabilidad para conceder permisos para la extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre es una exclusiva de la OGPe del gobierno central. La misma no fue delegada al demandado en virtud del Convenio de Transferencias del 2003. Por ende, como indicamos, el Municipio no tiene facultad jurídica alguna para ejecutar ninguno de los remedios solicitados por el demandante, en la eventualidad de que estos le fueren concedidos por este Honorable Tribunal. Igualmente, las actividades que actualmente realizan los demandados en sus instalaciones no son llevadas a cabo bajo autorización alguna del Municipio de Carolina.

EN MERITO DE LO CUAL, muy respetuosamente suplicamos al Honorable Tribunal que desestime la causa de acción contra el Municipio de Carolina y emita cualquier pronunciamiento que entienda pertinente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2026.

FACCIO LAW OFFICES LLC
308 Calle 32
Urb. Villa Nevárez
San Juan, Puerto Rico 00927
Teléfono: 787.764.1800

F/Irving. A. Faccio Rivera
IRVING A. FACCIO RIVERA
RUA Número: 8769
ifaccio@microjuris.com